

한 국 관 광 공 사 감 사

주의 요구

감 사 명 : 2021년 해외지사 종합감사

제 목 : 대행업체 활용 업무 미흡

관계부서 : ●●지사

내 용

1. 업무 개요

●●지사는 감사대상 기간(2019. 7. 1. ~ 2021. 3. 31.) 중 방한관광 이벤트, 행사, 홍보·마케팅 등의 사업을 추진하면서 [표]와 같이 현지 업체와 한화 2천만 원 이상의 대행용역을 총 8건 진행하였다.

[표] ●●지사 대행업체 활용 현황(2019. 7. 1. ~ 2021. 3. 31.)

(단위: 현지화, KRW)

연 번	계약명	계약일자	계약금액		업체명	계약서 작성 여부
			현지화	KRW(원화) ^{주)}		
1	(세부내역 기재 생략)	2019.09.04.	115,269	95,161,476	FF	○
2		2019.11.01.	74,480	60,640,126	FF	X
3		2019.11.15.	38,600	31,427,348	FF	X
4		2019.12.17.	30,800	25,076,744	GG	X
5		2019.12.19.	39,276	31,372,091	GG	X
6		2020.09.11	123,500	101,755,355	HH	○
7		2021.01.15.	54,000	43,832,340	HH	○

연 번	계약명	계약일자	계약금액		업체명	계약서 작성 여부
			현지화	KRW(원화) ^{주)}		
8	(세부내역 기재 생략)	2021.03.15.	328,859	266,938,139	HH	○
합계			804,784	656,203,619		

주: 분기별 기준환율 적용

자료: ●●지사 제출자료 재구성

2. 관계 법령 및 판단기준

「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 제2조 5항에 따르면 공기업·준정부기관의 계약에 관하여 이 규칙에 규정되지 아니한 사항에 관하여는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법령」을 준용하도록 되어 있다.

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제11조에 따르면 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 계약을 체결할 때에는 계약의 목적, 계약금액, 이행 기간, 계약보증금, 위험부담, 지체상금, 그밖에 필요한 사항을 명백하게 기재한 계약서를 작성하여야 하며, 담당 공무원과 계약상대자가 계약서에 기명하고 날인하거나 서명함으로써 계약이 확정됨을 규정하고 있다.

그리고 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제49조에 의하면 계약금액이 3천만 원이하인 계약을 체결하는 경우 계약서 작성을 생략할 수 있지만, 이 경우에는 계약상대자로부터 청구서·각서·협정서·승낙사항 등 계약 성립의 증거가 될 수 있는 서류를 제출받아야 한다고 규정하고 있다.

따라서 해외지사의 경우 현지 여건 상 국내외 관련 법령 등을 그대로 적용하기 어렵다고 하더라도 발주처와 계약상대방이 합의된 계약내용을 확인할 수 있는 최소한의 서류를 작성하여 보관하는 것이 바람직하다.

3. 감사결과 확인된 문제점

●●지사는 [표]의 대행 용역 총 8건 중 4건(연번 2, 3, 4, 5)에 대하여 계약상대자로부터 견적서만 제출받고 과업 수행과 관련한 세부사항을 합의하는 계약서 작성 또는 계약 성립의 증거가 될 만한 서류를 보관하고 있지 않았다.

관계부서 의견 및 검토결과

●●지사는 감사결과에 대해 이견이 없으며 추후 대행업체 활용관련 절차를 철저히 준수하여 동일한 사례가 발생하지 않도록 하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은 계약서를 작성하지 않고 대행업체와 4건의 용역계약을 체결한 관련자에게 주의를 촉구하시기 바랍니다.(주의)